

Sommaire

	Pages
Souscription du contrat.....	1-2
Déroulement du contrat.....	2-3
Assurance en cas de vie.....	4
Assurance en cas de décès.....	4
Fiscalité.....	5
Clause bénéficiaire.....	6

Index

Acceptation de la clause bénéficiaire.....	6
Assurance emprunteur.....	4
Assurance en cas de décès.....	4
Assurance en cas de vie.....	4
Assurance mixte.....	4
Assuré.....	1
Assureur.....	1
Avance sur contrat.....	3
Avenant au contrat.....	3
Bénéficiaire du contrat.....	1, 6
Capacité juridique de l'assuré et du souscripteur.....	1
Capital différé.....	4
Clause bénéficiaire.....	6
Conditions générales et particulières.....	1
Contrat : - intervenants.....	1
- monosupport ou multisupport.....	2
Cotisation d'assurance.....	3
Décès d'un intervenant au contrat.....	3
Déclaration de risque.....	1
Divorce du souscripteur.....	3
Durée du contrat.....	2
Épargne-handicap.....	4
Exclusion.....	2
Fiscalité.....	5
Garantie complémentaire au contrat.....	4
Information annuelle de l'assuré.....	2
Information préalable à la souscription.....	1
Nantissement du contrat.....	3
Note de couverture.....	1
Note d'information.....	1
Police d'assurance.....	1
Prestation (exécution et délai).....	3
Prime d'assurance.....	2, 3
Proposition d'assurance.....	1
Rachat du contrat.....	3
Réduction du contrat.....	3
Renonciation (faculté et délai de).....	2
Rente différée.....	4
Rente éducation.....	4
Rente immédiate.....	4
Rente-survie.....	4
Rétractation voir Renonciation	
Risque (réalisation du).....	2, 3
Sinistre.....	2
Souscripteur.....	1
Support d'investissement.....	2
Temporaire décès.....	4
Valeur de rachat.....	3
Vie entière.....	4

Un **contrat d'assurance sur la vie** est un contrat par lequel une personne (l'assureur) s'engage, en contrepartie du paiement d'une ou de plusieurs primes par le souscripteur, à verser un capital ou une rente à une personne déterminée en cas soit de vie de l'assuré à une date prévue au contrat (bénéficiaire en cas de vie), soit de décès avant la date prévue au contrat (bénéficiaire en cas de décès). Ce contrat peut donc être souscrit à la fois dans un **objectif**

d'**épargne**, et en particulier d'épargne retraite, mais également dans un objectif de **transmission de patrimoine et/ou de protection des proches** en cas de décès. Le **dénouement** du contrat dépend de l'**espérance de vie de l'assuré**. Cette incertitude confère au contrat un caractère aléatoire, ce qui le distingue d'une simple opération d'épargne et ce qui en fait une **opération d'assurance**.

SOUSCRIPTION DU CONTRAT

II Informations préalables à la souscription du contrat

➤ Obligation générale d'information précontractuelle

L'assureur doit informer le souscripteur des **caractéristiques essentielles du contrat**. Pour un contrat en unités de compte (UC) : les caractéristiques essentielles des supports financiers du contrat, les risques associés, ainsi que, pour chaque UC, la performance et les frais prélevés.

➤ Remise de documents d'information

Parallèlement à l'obligation générale d'information précontractuelle, les assureurs doivent remettre au souscripteur les documents d'information suivants :

• Proposition d'assurance (ou projet de contrat)

Ce document doit comprendre :

- un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la **faculté de renonciation**, avec la date jusqu'à laquelle la renonciation peut être effectuée ainsi que les modalités de renonciation ;
- pour les contrats rachetables, un tableau mentionnant la **valeur de rachat** du contrat au terme de chacune des 8 premières années du contrat ainsi que la somme des primes dont le versement est prévu au terme de chacune des mêmes années. Pour un contrat en UC, la valeur de rachat est exprimée en UC et l'assureur doit mentionner en caractères très apparents qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités et non sur leur valeur, et que cette valeur est susceptible de variation à la hausse comme à la baisse.

• **Note d'information** : Cette note doit préciser les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et les dispositions

essentiels du contrat, notamment : définition de chaque garantie, durée du contrat, modalités de versement des primes, modalités de la participation aux bénéfices, principales caractéristiques des UC lorsque le contrat en comporte, frais prélevés, modalités de la désignation du ou des bénéficiaires, éventuels frais ou indemnités de rachat.

La **non-remise des documents d'information obligatoires** entraîne la prorogation du délai de renonciation du souscripteur.

➤ Le devoir de conseil de l'assureur

L'assureur doit recueillir par écrit les exigences et besoins exprimés par le souscripteur afin de lui conseiller un **contrat cohérent** avec ceux-ci. L'assureur doit aussi tenir compte :
• de la situation financière du souscripteur et de ses objectifs d'investissement,
• de ses connaissances et de son expérience en matière financière,
• de son niveau d'acceptation du risque et de sa capacité à subir des pertes,
• de ses éventuelles préférences en matière de durabilité.

Il doit préciser au souscripteur les raisons qui justifient le **caractère approprié** du contrat proposé. Il doit fournir au souscripteur des informations objectives sur le produit d'assurance sous une forme **claire, exacte et non trompeuse** afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Toutes les informations fournies par l'assureur doivent être **communiquées au souscripteur** sur un support papier (ou sur un autre support durable ou au moyen d'un site internet).

II Contrat d'assurance

➤ Intervenants au contrat

Assureur	Souscripteur	Assuré ⁽¹⁾	Bénéficiaire
Personne morale : société d'assurance, mutuelle ou institution de prévoyance. La distribution des contrats peut aussi être réalisée par un intermédiaire d'assurance. L'assureur propose et gère le contrat. Il est en charge du versement de la prestation en cas de réalisation du risque assuré.	Personne physique ou personne morale, ayant la capacité juridique de contracter et de verser les fonds sur le contrat. Il signe le contrat, s'engage au paiement des primes et désigne le ou les bénéficiaires en cas de décès.	Personne physique dont la survie, ou le décès, entraîne la réalisation du risque et donc l'exécution du contrat. Dans les contrats à adhésion conjointe, le dénouement du contrat en cas de décès peut intervenir au premier décès ou bien au décès du survivant des assurés.	Personne physique, ou personne morale dans certains cas, qui reçoit de l'assureur la prestation prévue au contrat lors de la réalisation du risque.

⁽¹⁾ Un contrat peut compter plusieurs assurés. Ces personnes souscrivent alors une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles.

Remarques : Assureur et souscripteur sont les parties contractantes. Souscripteur et assuré peuvent être la même personne. Souscripteur, assuré et bénéficiaire sont souvent la **même personne** dans les contrats d'assurance en cas de vie.

Capacité juridique du souscripteur personne physique. Le souscripteur doit être **capable de s'engager** ; à défaut, l'intervention de son représentant légal est nécessaire.

Personne protégée	Souscription du contrat par :
Mineur non émancipé	le représentant légal ou le tuteur
Majeur sous sauvegarde de justice	le majeur lui-même si le contrat est en rapport avec ses moyens et conforme à ses intérêts
Majeur sous curatelle	le majeur avec l'assistance du curateur
Majeur sous tutelle	le tuteur avec autorisation du juge des contentieux de la protection ou du conseil de famille ou le tuteur seul pour l'assurance obsèques

Capacité juridique de l'assuré. La souscription d'un contrat d'assurance-vie en cas de décès nécessite le **consentement écrit de l'assuré**. Ce consentement peut figurer soit sur le contrat, soit sur un acte séparé, et doit indiquer la somme assurée, rente ou capital.

Personne protégée	Souscription d'un contrat assurance décès sur sa tête
Mineur de moins de 12 ans	interdite
Mineur de plus de 12 ans	possible avec son consentement et celui de son représentant légal
Majeur sous tutelle, majeur placé dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation	interdite sauf pour l'assurance obsèques souscrite sur la tête d'un majeur sous tutelle
Majeur sous sauvegarde de justice ou sous curatelle	possible

Les règles relatives à la souscription s'appliquent aussi **au versement de nouvelles primes**. Le versement par le tuteur de nouvelles primes sur le contrat du majeur sous tutelle requiert donc l'autorisation du juge (ou du conseil de famille).

➤ Formalités

La rédaction du contrat d'assurance

Le contrat d'assurance est **rédigé par écrit**. Il est signé par l'assureur et le souscripteur et constate leur engagement réciproque. Il se compose au moins des **conditions générales** qui décrivent le fonctionnement du produit et des **conditions particulières** dans lesquelles doit figurer un certain nombre de mentions obligatoires (souscripteur, assuré, capital ou rente, garanties, bénéficiaire(s) du capital ou de la rente, etc.)

La déclaration au FICOVIE

L'assureur déclare au fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE) principalement les souscriptions de nouveau contrat ainsi que leur dénouement.

II Principaux éléments du contrat

Prise d'effet du contrat Elle est convenue entre les parties. Elle est généralement fixée à la **date d'encaissement de la première prime**, le cas échéant avec effet rétroactif à la date de conclusion du contrat.

Durée du contrat Elle est convenue entre les parties. Elle est fonction du type de contrat (en cas de vie ou en cas de décès) et peut atteindre 20 ou 30 ans. Concernant les contrats en cas de vie, elle est généralement d'au moins 8 ans, pour des raisons fiscales.

Prime d'assurance (ou cotisation) C'est le montant que l'assureur réclame au souscripteur en contrepartie des garanties accordées. Elle se calcule en additionnant la prime pure et divers frais, notamment de gestion. La **prime pure** est la contrepartie de l'**engagement de l'assureur**. Elle dépend du **montant du capital assuré** et de la **probabilité de réalisation du sinistre**. Deux éléments essentiels interviennent dans sa détermination : la **table de mortalité*** pour l'aspect couverture du risque "survie"

ou "décès" et le **taux d'intérêt technique*** pour l'aspect capitalisation.

Les contrats d'assurance sur la vie étant généralement des contrats souscrits sur le long terme, l'assureur peut proposer une clause d'indexation des primes versées par le souscripteur pour pallier les effets de l'inflation.

Exclusions Elles indiquent les situations dans lesquelles l'assureur ne verse pas la prestation prévue au contrat. Elles concernent uniquement le risque de décès. Elles doivent être formelles, limitées et mentionnées en caractères très apparents. Ex. : meurtre de l'assuré par le bénéficiaire.

Faculté de renonciation Elle concerne les personnes physiques qui ont signé une proposition d'assurance ou un contrat dont la durée est supérieure à 2 mois. Elle permet la **restitution** par l'assureur de toutes les **sommes versées** par le souscripteur.

La renonciation est effectuée dans le **délai de 30 jours calendaires à compter du moment où le souscripteur**

est informé de la conclusion du contrat. Ce **délai de renonciation est prorogé**, pour le souscripteur de bonne foi, lorsque l'assureur ne lui a pas remis les documents et informations préalablement à la souscription du contrat. Ce délai court jusqu'au 30^e jour suivant la remise effective de ces documents, dans la limite de 8 ans à compter de la date à laquelle le souscripteur est informé de la conclusion du contrat.

Le souscripteur exerce la faculté de renonciation par l'**envoi d'un recommandé avec avis de réception** en utilisant le modèle de rédaction qui lui a été remis par l'assureur (voir "Informations préalables à la souscription du contrat").

L'assureur doit restituer toutes les sommes versées par le souscripteur dans un délai maximal de 30 jours.

Sinistre Il correspond à la réalisation du risque garanti. Pour le contrat d'assurance **en cas de vie**, c'est la **survie de l'assuré** au terme du contrat. Pour le contrat d'assurance **en cas de décès**, c'est le **décès de l'assuré** avant le terme du contrat.

II Typologie des contrats et des supports d'investissement

➤ Présentation des supports d'investissement

Le **contrat** peut être **monosupport** (un seul type de support d'investissement) ou **multisupport** (plusieurs supports d'investissement). Il existe 3 supports possibles d'investissement.

Fonds en euros

Le **montant garanti est exprimé en euros**. Ce type de contrat **garantit** :

- le **capital** (sommes versées après déduction des frais) ;
- une **rémunération minimale** annuelle sous la forme d'un taux de rendement déterminé à partir du taux d'intérêt technique* et de la participation aux bénéfices.
- La **rémunération** obtenue au titre d'une année est **définitivement acquise**.

Pour garantir la protection des investisseurs, les fonds en euros sont **très majoritairement investis en obligations** (d'entreprises et d'État) et en **titres monétaires**. Concernant la **participation aux bénéfices**, les assureurs ont l'obligation de reverser aux assurés au moins 90 % de leurs bénéfices techniques* et 85 % de leurs bénéfices financiers*. La distribution ne se réalise pas obligatoirement sur l'exercice de référence mais doit intervenir dans les 8 années suivantes. Lorsqu'elle n'est

pas distribuée immédiatement, sa mise en réserve permet de lisser les rémunérations servies aux assurés, notamment lorsque la conjoncture financière se dégrade. Attention : sur les fonds en euros de certains contrats, la **garantie en capital n'est pas totale** car elle n'inclut pas les frais de gestion annuels du fonds.

Unité de compte (UC)

Le **montant assuré est fixé en nombre d'unités de compte**. Les UC sont constituées de valeurs mobilières, d'OPC et d'actifs limitativement énumérés offrant une protection suffisante de l'épargne investie, notamment Sicav, FCP, FCPR, FIA, SCPI, OPC et parfois directement actions et obligations. Tout contrat en UC doit proposer au moins une UC adossée à un fonds solidaire (ex. : label Finansol) et, à compter du 01/01/2024, des UC adossées à des fonds ayant obtenu un label reconnu par l'État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'ISR, chaque label devant être représenté dans au moins une UC.

La **valeur de ces UC n'est pas garantie**, elle fluctue à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés

financiers et immobiliers. La rémunération du contrat s'évalue au terme par la **valeur liquidative du contrat**. Le **contrat vie-génération** fait partie des contrats en UC. Les primes doivent être investies dans des UC dont l'actif est constitué à 33 % au moins par des titres permettant de financer le logement social et intermédiaire, l'économie sociale ou solidaire, le capital-risque, ou les entreprises de taille intermédiaire.

Fonds euro-croissance ou provision de diversification

Les primes sont investies dans des parts de provisions de diversification assimilables à des unités de compte et, le cas échéant, dans un fonds assimilable à un fonds en euros. L'assureur s'engage sur un montant de capital ou de rente garanti à une échéance fixée au contrat.

Selon le contrat, le **capital ou la rente garanti est exprimé** :

- **soit en euros et en parts de provisions de diversification** ;
- **soit uniquement en parts de provisions de diversification avant l'échéance** et donne lieu à une garantie à l'échéance exprimée en euros.

➤ Contrats multisupports : typologie et mode de gestion

Les **contrats multisupports peuvent être de plusieurs types** :

- **Multi-gestionnaire** : les UC proposées sont des titres d'OPC gérés par des gestionnaires différents.
- **Fonds dédié** : le contrat est investi sur des actifs réunis selon un cahier des charges rédigé spécialement pour le souscripteur. Ce type de contrat répond à des besoins très spécifiques et concerne des montants élevés.
- **Contrats NSK ou DSK** : ces contrats ne peuvent plus être souscrits. Pour le contrat NSK, au moins 30 % du portefeuille doit être investi en actions européennes, dont 10 % sur des supports à risque. Pour le contrat DSK, au moins 50 % du portefeuille doit être investi en actions européennes, dont 5 % sur des supports à risque.

➤ Transformation de certains contrats

Il est possible de transformer, **auprès d'un même assureur**, certains contrats **sans entraîner les conséquences fiscales d'un dénouement**. Ainsi, l'antériorité fiscale est conservée, sous certaines conditions, **en cas de transformation totale ou partielle** :

- d'un contrat monosupport (en euros ou en UC) ou multisupport en un contrat partiellement ou totalement

investi en UC ou en un contrat euro-croissance (mono ou multisupport) ;

- d'un contrat euro-croissance dans lequel le capital garanti est exprimé en euros et en parts de provisions de diversification en un contrat euro-croissance dans lequel le capital garanti est exprimé uniquement en parts de provisions de diversification.

- **Gestion libre** : le souscripteur organise lui-même sa gestion, il ventile librement son épargne selon les différents supports proposés par l'assureur. L'allocation sur les différents supports s'effectue à la souscription puis en cours de contrat lors des nouveaux versements ou par des arbitrages. Les arbitrages n'ont pas d'incidence fiscale. Leur nombre peut être limité par l'assureur durant la vie du contrat ou sur l'année ou selon les supports.
- **Gestion profilée** : l'assureur propose au souscripteur des profils types :
 - **prudent, sécurité** : la part des supports obligataires est très largement représentée ;
 - **équilibré** : une répartition équilibrée est proposée entre supports actions et obligations ;
 - **dynamique** : la part des supports actions est très largement prépondérante.
- **Gestion évolutive ou gestion par horizon** : à intervalles réguliers, des arbitrages sont effectués afin de respecter une ventilation de l'épargne en fonction du projet du souscripteur.
- **Gestion déléguée (ou pilotée) ou gestion sous mandat** : l'assureur organise la gestion selon un cahier des charges préalablement validé par le souscripteur. La mise en place nécessite un entretien au cours duquel sera recherché et défini le profil du client.

La transformation s'effectue **soit par avenant au contrat, soit par la souscription d'un nouveau contrat**.

À noter : un contrat d'assurance-vie n'est **pas transférable entre assureurs différents**.

DÉROULEMENT DU CONTRAT

II Information du souscripteur

➤ Information annuelle

L'assureur délivre une information annuelle au souscripteur portant notamment sur :

- le montant de la **valeur de rachat*** du contrat⁽¹⁾ ;
- le cas échéant, le montant de la **valeur de réduction** du contrat ;
- le montant des **capitaux garantis** ;
- la **prime** du contrat ;
- le **taux de rendement garanti*** pour l'année à venir ;
- la **participation aux bénéfices*** techniques dont le souscripteur va pouvoir bénéficier définitivement ainsi que le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature que celui qu'il a souscrit ;
- le **taux moyen de rendement** des actifs détenus par l'assureur en représentation de ses engagements au titre des contrats équivalents à celui du souscripteur ;
- pour les contrats UC, les **valeurs de ces UC, leur évolution**, les frais associés et les

modifications significatives affectant chaque UC détenue⁽¹⁾ ;

- les **modalités et conditions de rachat** pour les contrats donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.
- la possibilité et les conditions de transformation du contrat ;
- la politique d'investissement relative aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des contrats solidaires et écologiques.

⁽¹⁾ Pour les contrats en UC ou les contrats euro-croissance, ces informations sont communiquées au moins une fois par trimestre.

➤ Information liée au terme du contrat

Lorsque le contrat comporte un terme, l'assureur adresse un relevé d'information spécifique au plus tard un mois avant le terme, puis un an après si le souscripteur ne s'est pas manifesté.

II Paiement des primes

C'est au **souscripteur** de payer les primes. Mais tout intéressé peut les payer à sa place (un créancier ou le bénéficiaire du contrat). **La prime est payable en numéraire et d'avance.** Avant la date d'exigibilité, un avis d'échéance est adressé au débiteur de la prime. Le souscripteur a plusieurs possibilités pour le versement des primes. Dans un **contrat à prime unique**, il effectue un seul versement à la souscription. Dans un **contrat à primes périodiques**, il s'engage, lors de la souscription du contrat, à verser des primes d'un montant déterminé à échéances fixes. Dans un contrat à **versements libres**,

il peut verser les primes au gré de sa volonté et dans un contrat à **versements programmés**, il peut verser les primes selon une périodicité régulière. En matière d'assurance-vie, **l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.** **En l'absence de paiement d'une prime :**
– **contrat à prime unique :** la prise d'effet du contrat étant généralement conditionnée au paiement de la première prime, le contrat n'est pas conclu ;
– **autres contrats :** si le paiement n'intervient pas dans les 10 jours suivant l'échéance, l'assureur informe le

souscripteur par l'envoi d'un **recommandé** qu'à l'expiration d'un **délai de 40 jours** à compter de cet envoi, le non-paiement de la prime échue entraînera soit la **résiliation du contrat**, soit la **réduction des garanties.** **Résiliation pure et simple du contrat :** cela concerne les contrats ne comportant pas de provision mathématique* au profit de l'assuré (ex. : contrat d'assurance temporaire). **Réduction des garanties :** le capital ou les rentes assurés sont diminués. Cela concerne les contrats comportant une provision mathématique* au profit de l'assuré (ex. : contrat à capitaux différés).

II Modifications du contrat

L'assureur est tenu à un **devoir de conseil** tout au long de la vie du contrat. Les contrats étant conclus généralement sur le moyen ou long terme, il peut arriver que ceux-ci ne soient plus adaptés à la situation du souscripteur. Certaines opérations peuvent y remédier. La rédaction d'un **avenant** permet de constater les modifications apportées au contrat initial. **L'acceptation de la clause bénéficiaire** prive le souscripteur de la possibilité de réaliser certaines opérations sans l'accord du bénéficiaire acceptant.

					Contrats compatibles avec ces opérations (rachat, avance, etc.) :	
					Assurance en cas de vie : • avec contre-assurance* • sans contre-assurance	
					Assurance décès vie entière	
					Assurance de rente-survie	
Opération					Description de l'opération	
Rachat	X ⁽¹⁾	X	X	X	Le souscripteur, qui détient une dette sur l'assureur au titre de la provision mathématique* du contrat, lui demande d'en recevoir le paiement par anticipation. Si le souscripteur fait l'objet d'une mesure de curatelle, cette opération doit être réalisée avec l'assistance du curateur. S'il est placé sous tutelle, cette opération doit être autorisée par le juge des contentieux de la protection (ou le conseil de famille s'il a été constitué). Si le contrat a été souscrit au nom d'un enfant mineur, cette opération doit être réalisée par le ou les représentants légaux tant qu'il est encore mineur. Rachat total : l'assureur verse au souscripteur, dans un délai qui ne peut pas excéder deux mois, la totalité de la valeur de rachat. Il est mis fin au contrat. Rachat partiel : l'assureur verse, dans un délai qui ne peut pas excéder deux mois, une partie de la valeur de rachat. Le contrat se poursuit pour la partie restante. Valeur de rachat : elle est égale à la provision mathématique* diminuée, le cas échéant, des pénalités contractuelles (maxi. 5 % de la provision mathématique). Pour les contrats euro-croissance, la valeur de rachat s'établit différemment, en prenant notamment en compte la valeur des parts de provisions de diversification.	Les contrats suivants sont exclus de ces opérations : • Assurance temporaire décès • Rentes viagères immédiates • Rentes en cours de service
Avance	X				L'assureur consent un prêt au souscripteur, dans la limite de la valeur de rachat du contrat et moyennant le paiement d'intérêts. Le remboursement de l'avance doit intervenir avant le terme du contrat. Dans le cas contraire, elle est déduite de la prestation versée par l'assureur au titre du contrat, mais elle peut être assimilée à un rachat partiel. Montant de l'avance : dans la pratique, le montant de l'avance est plafonné à 80 % de la provision mathématique pour les contrats en euros et à 60 % pour les contrats en UC.	
Réduction			X		La mise en réduction du contrat consiste à diminuer le montant de la prestation prévue par le contrat suite à l'arrêt, par le souscripteur, du paiement des primes normalement prévues. Par la suite, le souscripteur peut revenir aux garanties du contrat initial en versant les primes non réglées actualisées. Valeur de réduction : le nouveau montant des garanties est déterminé à partir de la provision mathématique* disponible du contrat. Lorsque la valeur est très faible, le rachat peut être substitué à la réduction.	
Nantissement				X	L'assuré-souscripteur apporte son contrat d'assurance en garantie du paiement d'une dette qu'il a contractée auprès d'un tiers. Si le souscripteur n'est pas l'assuré, ce dernier doit donner son accord. Le nantissement est constaté par écrit (avenant au contrat ou acte signifié à l'assureur). La police d'assurance est remise au créancier, pour faciliter l'exercice de ses droits ou même, en cas de défaillance du souscripteur, pour lui permettre de payer les primes, dans son propre intérêt. En cas de non-paiement de la créance à l'échéance, le créancier pourrait demander le rachat du contrat, dans la limite de sa créance et de la provision mathématique* du contrat.	

Remarque : dans des circonstances exceptionnelles, les rachats ou les avances peuvent être temporairement suspendus, retardés ou limités.

II Événements en cours de contrat

Événement concernant :	Contrat en cas de vie	Contrat en cas de décès
Le souscripteur : • Décès du souscripteur - qui n'est pas l'assuré du contrat - qui est aussi l'assuré du contrat	Contrat à primes périodiques : l'assuré, le bénéficiaire ou un tiers peut poursuivre le paiement des primes s'il est intéressé par le sort du contrat. • Contrat doté d'une contre-assurance* : application de la clause bénéficiaire. • Contrat sans contre-assurance : le contrat profite à l'assureur.	Application de la clause bénéficiaire.
• Divorce du souscripteur	• Seul le souscripteur peut demander le rachat du contrat. • Le sort de la valeur de rachat dépend des modalités de dissolution du régime matrimonial.	Voir si la rédaction de la clause bénéficiaire fait intervenir le conjoint.
L'assuré : • Décès de l'assuré • Dégradation de son état de santé	• Contrat doté d'une contre-assurance* : application de la clause bénéficiaire. • Contrat sans contre-assurance : le contrat profite à l'assureur.	Application de la clause bénéficiaire.
Le bénéficiaire : • Décès du bénéficiaire, distinct de l'assuré du contrat • Acceptation de la clause bénéficiaire	• Si le bénéficiaire est non acceptant, la rédaction de la clause bénéficiaire peut être modifiée. • Si le bénéficiaire est acceptant, voir si la clause bénéficiaire prévoit la représentation du bénéficiaire prédécédé. • En cas de bénéficiaires subsidiaires (à défaut...), le bénéfice du contrat leur revient. L'acceptation par le bénéficiaire, avec l'accord formel du souscripteur, notifiée à l'assureur, rend irrévocable sa désignation comme bénéficiaire. Pour en savoir plus, voir ci-après "Acceptation par le bénéficiaire".	Sans conséquence sur le contrat.

II Dénouement du contrat : réalisation du risque garanti

Pour le versement de la prestation, assureur et bénéficiaire sont tenus de remplir certaines obligations.

Le bénéficiaire doit justifier de la réalisation du risque
- La survie de l'assuré au terme du contrat pour un contrat d'assurance en cas de vie. - Le décès de l'assuré avant le terme du contrat pour un contrat d'assurance en cas de décès ou un contrat d'assurance en cas de vie avec une clause de contre-assurance*. Le bénéficiaire apporte la preuve de la survenance du décès, par un extrait de l'acte de décès et la preuve de ses droits sur le contrat. Lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur du contrat, il dispose d'un délai de 10 ans, à partir du moment où il a connaissance de l'événement qui lui confère la qualité de bénéficiaire, pour justifier de ses droits à la prestation prévue par le contrat. Dans tous les cas, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à compter du décès de l'assuré. Remarque : une personne qui souhaite savoir si elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut, après le décès de l'assuré, adresser une demande à l'AGIRA par un formulaire en ligne ou par courrier.

L'assureur doit verser la prestation
Le délai de règlement ne peut pas excéder 1 mois. Il court à partir de la réception par l'assureur des différentes pièces établissant la réalisation du risque garanti et le droit des bénéficiaires. Au-delà de ce délai d'1 mois, le capital non versé produit de plein droit des intérêts. Le montant de la prestation, prévu au contrat, est versé sous forme de capital ou de rente, ou plus rarement, payé en titres. L'assureur doit se renseigner annuellement du décès éventuel de ses assurés par consultation des données figurant sur la base AGIRA issues du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), sauf à en avoir été directement informé. En cas de décès d'un assuré, l'assureur doit rechercher l'existence de bénéficiaires et, le cas échéant, les informer de la stipulation effectuée à leur profit. L'assureur remet à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) les sommes dues au titre d'un contrat d'assurance-vie non réclamé 10 ans après le terme du contrat ou après que l'assureur a eu connaissance du décès de l'assuré. Ces sommes sont acquises à l'État 20 ans après leur dépôt à la CDC.

* Voir lexique ci-après

II Risque assuré et différents types de contrat

L'assureur s'engage à verser la prestation prévue par le contrat lorsque l'assuré est en vie au terme du contrat. La prestation peut se présenter sous forme d'un capital ou d'une rente. Dans la pratique, la majorité des contrats d'assurance en cas de vie sont aujourd'hui assortis d'une contre-assurance* en cas de décès permettant au bénéficiaire désigné ou aux héritiers de recevoir de l'assureur le montant des primes versées.

La souscription d'un contrat d'assurance en cas de vie permet de répondre à certains objectifs du souscripteur :

Intitulé commercial du contrat	Objectifs du souscripteur							Type de contrat	Modalités de versement des primes			
	Constituer un capital	Valoriser un capital	Percevoir des revenus complémentaires immédiatement	Préparer un complément de retraite sous la forme de rentrée d'argent régulière	Transmettre, en cas de décès, un capital à un ou plusieurs bénéficiaires	Préparer un complément de revenu alors que le souscripteur-bénéficiaire est handicapé	Garantir un prêteur					
Assurance-vie standard	X	X		X ⁽¹⁾	X			Capital différé	À l'échéance du contrat, le bénéficiaire, qui est généralement le souscripteur et l'assuré du contrat, reçoit un capital dont le montant a été fixé au moment de l'adhésion. ☒ Le contrat peut prévoir une clause de contre-assurance*.	☐	☐	☐
Épargne-handicap					X				À l'échéance du contrat, le bénéficiaire, qui est également le souscripteur et l'assuré du contrat, reçoit un capital ou une rente viagère. Le contrat doit être d'une durée effective d'au moins 6 ans. L'assuré doit être atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité l'empêchant de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité. ☒ Le contrat peut prévoir une clause de contre-assurance*.	☐	☐	☐
Assurance-vie retraite			X		X			Rente différée	À l'échéance du contrat, le bénéficiaire reçoit une rente. Cette rente peut prendre la forme d'une rente viagère, versée jusqu'au décès du bénéficiaire, ou d'une rente certaine, versée sur une durée déterminée. La rente peut être réversible ou non. ☒ Le contrat peut prévoir une clause de contre-assurance*. Remarque : d'autres contrats, comme le plan d'épargne retraite individuel, permettent de préparer un complément de retraite.	☐	☐	☐
		X						Rente immédiate	Dès la conclusion du contrat et en contrepartie du paiement d'une prime unique, l'assureur verse une rente. Comme pour le contrat "rente différée", cette rente peut être viagère ou bien certaine, réversible ou non.	☐		
Assurance mixte	X		X	X	X			Assurance mixte*	En cas de décès de l'assuré en cours de contrat ou en cas de vie de l'assuré à l'échéance du contrat, l'assureur verse un capital ou une rente. Le montant de la prestation en cas de décès ou de vie peut être différent pour s'adapter au besoin du souscripteur.	☐		

⁽¹⁾ Pour un contrat comportant une clause de contre-assurance.

II Garanties complémentaires au contrat d'assurance en cas de vie

Des garanties complémentaires peuvent être proposées par l'assureur. À titre d'exemple :

- **garantie plancher** : si l'assuré vient à décéder avant un âge fixé alors que la valeur en unités de compte est inférieure au capital investi à l'origine, l'assureur s'engage à payer au bénéficiaire désigné, à défaut aux héritiers, au moins le capital net investi ;
- **garantie du plus haut historique** : si l'assuré vient à décéder avant un âge fixé alors que la valeur en unités de compte est inférieure au capital investi à l'origine, l'assureur s'engage à payer la valeur la plus élevée atteinte par le capital à une période donnée.

ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS

II Risque assuré et différents types de contrat

L'assureur s'engage à verser la prestation prévue par le contrat lorsque le décès de l'assuré survient au cours du contrat. La prestation peut se présenter sous forme d'un capital ou d'une rente.

La souscription d'un contrat d'assurance en cas de décès permet de répondre à certains objectifs du souscripteur :

Intitulé commercial du contrat	Objectifs du souscripteur					Type de contrat	Modalités de versement des primes
	Protéger son conjoint, un enfant ou un proche, de problèmes financiers résultant de son décès	Prévoir la somme nécessaire au paiement des droits de succession	Rembourser un emprunt	Protéger un enfant handicapé	Financer le coût de ses obsèques		
Vie entière, assurance obsèques	X	X		X		Vie entière Au décès de l'assuré, le bénéficiaire reçoit un capital ou une rente dont le montant a été fixé au moment de l'adhésion. Assurance obsèques : le bénéficiaire est généralement une entreprise de pompes funèbres qui se chargera de l'organisation des obsèques, pour plus de détails voir la fiche Point Éclair "Assurance obsèques".	Prime viagère : versée tout au long de la vie de l'assuré
	X	X				Vie entière différée Si le décès survient à partir d'une date prévue au contrat, le bénéficiaire reçoit un capital ou une rente dont le montant a été fixé au moment de l'adhésion. ☑ Le contrat peut prévoir une clause de contre-assurance* qui interviendra si le décès survient avant la date fixée au contrat.	Prime temporaire : versée durant une période définie
Temporaire décès, rente éducation, assurance emprunteur	X	X	X			Temporaire décès Si le décès de l'assuré survient avant le terme du contrat, le bénéficiaire reçoit un capital ou une rente dont le montant a été fixé au moment de l'adhésion. Dans le cas de la rente éducation, l'enfant reçoit une rente jusqu'à un âge déterminé. Dans le cas d'une assurance couvrant le remboursement d'un emprunt, l'organisme prêteur est le bénéficiaire. ☑ Le contrat peut prévoir une clause de contre-assurance* qui interviendra si le décès ne survient pas avant la date fixée au contrat.	Prime unique : versée en une fois
Rente-survie				X		Rente-survie Au décès de l'assuré, le bénéficiaire handicapé, hors d'état de subvenir à ses propres besoins sans l'aide de sa famille, reçoit un capital ou une rente viagère. ☑ Le contrat peut prévoir une clause de contre-assurance* qui interviendra si le bénéficiaire handicapé décède avant le souscripteur.	

II Garanties complémentaires au contrat d'assurance en cas de décès

Des garanties complémentaires peuvent être proposées par l'assureur. À titre d'exemple :

- **garantie invalidité** : l'assureur verse partiellement la prestation prévue au contrat en fonction du taux d'invalidité permanente de l'assuré ;
- **garantie perte totale et irréversible d'autonomie** : l'assureur verse la prestation équivalente, en montant, à celle prévue en cas de décès lorsque l'assuré, suite à une maladie ou un accident, est en état de dépendance nécessitant l'assistance d'une tierce personne ;
- **garantie décès accidentel** : l'assureur verse le double ou le triple du montant de la prestation prévu au contrat en cas de décès accidentel de l'assuré.

* Voir lexique ci-après

PRIMES OUVRANT DROIT À UNE RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU

Contrats	Réduction d'impôt
Contrat rente-survie	25 % du montant total des primes versées limité à 1 525 € pour le foyer fiscal + 300 € par personne à charge
Contrat épargne-handicap	

- Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, l'assureur délivre un certificat au souscripteur.
- Contrat rente-survie : le bénéficiaire handicapé peut être un enfant ou tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au 3^e degré de l'assuré ou toute personne à charge de l'assuré.
- Contrat épargne-handicap : l'assuré doit être atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une lourde infirmité.

CAPITAUX VERSÉS EN CAS DE VIE DE L'ASSURÉ

Contrats comportant une valeur de rachat ou se dénouant par le versement d'un capital

Détermination des gains imposables

La détermination des gains imposables intervient lors du dénouement du contrat ou lors d'un rachat total ou partiel. La transformation d'un contrat peut, selon les cas, entraîner ou non les conséquences fiscales d'un dénouement.

Pour en savoir plus, voir ci-avant "Transformation de certains contrats".

- **En cas de dénouement ou de rachat total du contrat**, le gain imposable correspond à la différence entre le montant remboursé par l'assureur au terme du contrat et le montant total des primes versées par le souscripteur (charges et frais compris).
- **En cas de rachat partiel**, le gain imposable est déterminé selon la formule suivante :

$$\text{Montant du rachat partiel} = \frac{\text{Total des primes versées à la date du rachat partiel}^{(1)} \times \text{Montant du rachat partiel}}{\text{Valeur de rachat totale à la date du rachat partiel}}$$

⁽¹⁾ Total des primes versées qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement lors d'un rachat partiel antérieur.

➤ **Imposition des gains à l'impôt sur le revenu.** L'imposition varie en fonction des contrats, de leur ancienneté et de la période de versement des primes.

Contrats conclus à partir du 26/09/1997, contrats DSK ou NSK

Primes versées à partir du 27/09/2017 :

- Contrat d'une durée < 8 ans : à titre d'acompte, un prélèvement non libératoire au taux de 12,8 % est appliqué aux gains, sauf dispense liée au montant du RFR. À l'issue de la déclaration des revenus, gains imposés à l'IR au PFU, dit flat tax, à un taux forfaitaire de 12,8 % ou au barème progressif⁽¹⁾.
- Contrat d'une durée ≥ 8 ans : à titre d'acompte, un prélèvement non libératoire au taux de 7,5 % est appliqué aux gains, sauf dispense liée au montant du RFR. À l'issue de la déclaration des revenus, les gains sont imposés à l'IR au PFU ou au barème progressif⁽¹⁾, après application d'un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou de 9 200 € (couple imposé en commun). Le taux de PFU est de 7,5 % lorsque l'encours des primes versées par l'assuré sur l'ensemble de ses contrats d'assurance-vie n'excède pas 150 000 €. Lorsque l'encours excède ce seuil, le taux de 7,5 % s'applique uniquement aux gains établis au prorata des primes n'excédant pas 150 000 €. Un taux de 12,8 % s'applique à la fraction excédentaire.

Par exception, les gains constatés sur un contrat DSK ou NSK sont exonérés d'IR.

Primes versées avant le 27/09/2017 :

- Contrat d'une durée comprise entre 4 ans* et 8 ans : gains imposés à l'IR au barème progressif ou sur option au PFL de 15 %.
- *Puisqu'il n'existe plus de contrat de moins de 4 ans, le taux de PFL de 35 % n'est plus d'usage.
- Contrat d'une durée ≥ 8 ans : gains en principe imposés à l'IR au barème progressif après un abattement annuel⁽²⁾ 4 600 € (personne seule) ou de 9 200 € (couple imposé en commun) ou sur option au PFL de 7,5 %⁽³⁾.
- Par exception, les gains constatés sur un contrat DSK ou NSK sont exonérés d'IR.

Contrats conclus du 01/01/1983 au 25/09/1997

■ **Primes versées à partir du 27/09/2017 :** gains soumis aux mêmes modalités d'imposition que ceux d'un contrat d'au moins 8 ans conclu à partir du 26/09/1997.

■ **Primes versées du 01/01/1983 au 25/09/1997 :** gains imposés à l'IR au barème progressif après un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou de 9 200 € (couple imposé en commun) ou sur option au PFL de 7,5 %⁽³⁾.

■ **Primes versées du 26/09/1997 au 31/12/1997 :** gains exonérés d'IR dans la limite des versements programmés effectués en exécution d'un engagement antérieur ou des versements exceptionnels jusqu'à 200 000 francs.

■ **Primes versées du 01/01/1983 au 25/09/1997 :** gains exonérés d'IR.

■ **À primes périodiques :** gains exonérés si réalisés sur les versements n'excédant pas ceux initialement prévus.

Contrats souscrits avant le 01/01/1983

■ **Primes versées à partir du 10/10/2019 :** gains soumis aux mêmes modalités d'imposition que ceux des contrats d'au moins 8 ans conclus depuis 1983 au titre des primes versées à partir du 27/09/2017.

■ **Primes versées avant le 10/10/2019 :** gains exonérés d'IR.

⁽¹⁾ Sur option expresse et irrévocable pour l'année et pour l'ensemble des RCM et des plus-values de cession de valeurs mobilières.

⁽²⁾ Un taux de PFL de 35 % était appliqué sur option lorsque le contrat avait moins de 4 ans. Les primes ayant été versées il y a plus de 4 ans, ce taux de PFL n'est plus d'usage.

⁽³⁾ Pour permettre l'application de l'abattement, les gains soumis au PFL ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 7,5 % du montant de ces gains retenus dans la limite de la part de l'abattement non utilisée.

Remarque : les gains imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire sont intégrés dans le calcul du revenu fiscal de référence (RFR).

Imposition des gains aux prélèvements sociaux (17,2 % au 01/01/2024), à des moments différents selon les contrats :

- lors de l'inscription en compte des gains constatés sur un contrat monosupport en euros ou sur le fonds en euros d'un contrat multisupport ou d'un contrat "euro-croissance",
- au terme de la garantie pour l'engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification (fonds "euro-croissance"),
- lors du rachat partiel ou total pour tous les gains n'ayant pas déjà été imposés aux PS. Ex. : les gains constatés sur un fonds en unités de compte.

Remarque : lorsqu'au dénouement du contrat, le montant de prélèvements sociaux réellement dû s'avère être inférieur au montant déjà acquitté, l'excédent est restitué sur demande.

Cas d'exonération lors du dénouement du contrat en raison d'une situation particulière survenant au bénéficiaire des produits ou à son conjoint ou partenaire de PACS

- Licenciement, mise à la retraite anticipée ou cessation d'activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire : gains exonérés d'impôt sur le revenu.
- Invalidité de 2^e ou 3^e catégorie : gains exonérés d'impôt sur le revenu. En matière de prélèvements sociaux, les gains n'ayant pas déjà supporté les prélèvements en sont exonérés.

Contrats se dénouant par le versement d'une rente viagère

Au regard de l'impôt sur le revenu, une fraction de la rente viagère est soumise à l'impôt. Cette fraction est déterminée selon l'âge du créancier lors de l'entrée en jouissance de la rente, voir ci-contre. La fraction imposable à l'impôt sur le revenu est également soumise aux PS.

Fraction imposée de la rente (IR et PS) selon l'âge du créancier à l'entrée en jouissance de la rente :

âge < 50 ans	fraction imposée : 70 %	60 ans ≤ âge du créancier < 70 ans	40 %
50 ans ≤ âge du créancier < 60 ans	50 %	âge du créancier ≥ 70 ans	30 %

CAPITAUX VERSÉS AU DÉCÈS DE L'ASSURÉ

Droits de succession et prélèvement forfaitaire spécifique

• **Bénéficiaire désigné.** Les sommes versées par l'assureur, à la suite du décès de l'assuré, à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers **ne font pas partie de la succession** de l'assuré quel que soit le degré de parenté existant entre ce dernier et le bénéficiaire.

Ces sommes sont **totalement exonérées** lorsqu'elles sont versées au **conjoint**, au **partenaire de PACS** ainsi qu'**aux frères et sœurs** remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération des droits de succession. Le **régime fiscal applicable** aux sommes versées aux **autres bénéficiaires** est le suivant :

Contrat souscrit avant le 20/11/1991

Primes versées avant le 13/10/1998

Primes versées à partir du 13/10/1998

Contrat souscrit depuis le 20/11/1991

Primes versées avant le 13/10/1998 :

- Âge de l'assuré ≤ 70 ans
- Âge de l'assuré > 70 ans

Primes versées à partir du 13/10/1998 :

- Âge de l'assuré ≤ 70 ans
- Âge de l'assuré > 70 ans

Régime applicable aux sommes reçues par un bénéficiaire

Au titre de ces primes, somme reçue exonérée totalement.

Au titre de ces primes, pour les contrats rachetables⁽¹⁾ :

- part taxable d'un contrat vie-génération⁽²⁾ : somme reçue - abattement de 20 % - abattement⁽³⁾ de 152 500 €.
- part taxable autres contrats : somme reçue - abattement⁽³⁾ de 152 500 €.

La fraction de part taxable n'excédant pas 700 000 € est soumise au prélèvement au taux de 20 %. Au-delà, le taux du prélèvement est de 31,25 %.

Au titre de ces primes, droits de succession applicables à concurrence de la fraction des primes⁽⁴⁾ qui excède 30 500 €⁽⁵⁾. Si la somme reçue est inférieure aux primes versées, les droits de succession sont dus sur la fraction de somme reçue excédant 30 500 €.

⁽¹⁾ Pour les contrats non rachetables, le prélèvement s'applique sur la prime annuelle ou sur la prime versée à la conclusion du contrat s'il s'agit d'une prime unique excédant 152 500 €.

⁽²⁾ Contrat souscrit depuis 2014 ou issu d'une transformation de contrat avant 2016. ⁽³⁾ En cas de pluralité de contrats conclus sur la tête d'un même assuré, c'est la totalité des sommes reçues par un même bénéficiaire qui est retenue pour l'appréciation de l'abattement de 152 500 €. ⁽⁴⁾ En cas de pluralité de contrats conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après les 70 ans de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €. Pour les contrats souscrits en unités de compte, c'est la valeur en euros des primes versées au jour de leur paiement. ⁽⁵⁾ En cas de pluralité de bénéficiaires, l'abattement de 30 500 € est réparti entre eux en fonction de leur part dans les primes taxables. Il n'est pas tenu compte de la part revenant aux personnes exonérées de droits de succession pour répartir l'abattement de 30 500 €.

Remarque : bien que les prestations soient versées au décès de l'assuré, certains contrats ne sont pas soumis au régime d'imposition des capitaux versés en cas de décès. Il en est par exemple ainsi des contrats à titre onéreux (ex. : assurance emprunteur) ou des contrats rente-survie, les rentes viagères perçues par le bénéficiaire étant imposées selon le même régime que pour les rentes versées en cas de vie de l'assuré (voir ci-dessus).

• **Absence de bénéficiaire désigné.** Si aucun bénéficiaire n'est désigné au contrat, les sommes versées font **partie de la succession de l'assuré** et sont alors soumises aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

➤ **Prélèvements sociaux.** Les gains des contrats d'assurance sur la vie dénoués par le décès de l'assuré sont assujettis aux PS s'ils n'y ont pas déjà été soumis du vivant de l'assuré. Les contrats épargne-handicap restent exclus de cet assujettissement au décès de l'assuré et demeurent donc exonérés de ces prélèvements.

L'assureur est tenu, au titre de son **devoir de conseil**, d'informer le souscripteur, à la souscription et tout au long de la vie du contrat, de **l'importance de la clause bénéficiaire** (moment et mode de rédaction de la clause, identification du ou des bénéficiaires notamment par les coordonnées, modification de la clause, bénéficiaire acceptant).

En rédigeant une clause bénéficiaire, le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie désigne la ou les personnes qui seront **bénéficiaires des sommes fixées par le contrat (capital ou rente) en cas de réalisation du risque garanti**. La désignation d'un bénéficiaire revient au seul souscripteur. Cependant, si celui-ci est placé sous un régime de protection (tutelle ou curatelle),

Modalité de désignation

La **désignation** peut avoir lieu à tout moment pendant la durée du contrat. Elle peut s'effectuer sur le **bulletin d'adhésion** du contrat ou bien **par courrier** adressé à l'assureur, **par avenant** ou même **par testament**. Si le souscripteur n'est pas l'assuré du contrat, la désignation du bénéficiaire nécessite le consentement écrit de l'assuré. Tant que le bénéficiaire désigné n'a pas accepté la stipulation faite à son profit, le souscripteur peut **modifier la clause bénéficiaire**, par courrier, par avenant ou par testament, et ce quelle que soit la forme employée lors de la désignation initiale. Si le souscripteur n'est pas l'assuré du contrat, l'assuré doit donner à nouveau son consentement par écrit.

➤ **Rédaction de la clause bénéficiaire** : la clause bénéficiaire doit permettre d'identifier avec précision les bénéficiaires au moment de la réalisation du risque, en particulier lors du décès de l'assuré, et non pas au moment de la souscription du contrat. La rédaction de la clause bénéficiaire doit répondre à la **volonté du souscripteur**.

				► Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, et à défaut mes héritiers (clause fréquente) ► Mon conjoint ou mon partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à défaut mes descendants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et sœurs s'il n'a pas de descendant, à défaut mes père et mère par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ou, à défaut, mes héritiers ► Monsieur F. P., né le xx à ..., demeurant à ... pour 50 %, Madame K. S., née le xx à ..., demeurant à ... pour 50 % ► Mes héritiers ► Selon le testament déposé chez maître X, notaire à...
Caractéristiques de rédaction				
Bénéficiaire nommé			X	Le bénéficiaire est désigné par son identité. Cette désignation facilite l'acceptation du contrat par le bénéficiaire. Les coordonnées du bénéficiaire seront utilisées par l'assureur, en cas de décès de l'assuré, pour l'exécution de la clause.
Bénéficiaire déterminé par sa qualité	X	X	X	Le bénéficiaire est déterminé au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente. Les personnes suivantes peuvent ainsi être désignées : - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants droit de l'assuré, ou d'un bénéficiaire prédécédé ; - le conjoint du contractant, de l'assuré.
Conjoint	X	X		L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Héritiers	X	X	X	Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
Bénéficiaires successifs	X	X		Si le premier bénéficiaire désigné est décédé et sans représentation prévue, le capital versé par l'assureur revient aux bénéficiaires désignés au rang suivant par le souscripteur et non aux héritiers du premier bénéficiaire.
Bénéficiaires multiples		X	X	Chaque bénéficiaire reçoit une part du capital, qui peut être indiquée en montant ou en pourcentage.
Mention de la représentation	X	X		La représentation doit figurer dans la rédaction de la clause bénéficiaire si le souhait du souscripteur est d'inclure, par exemple, les enfants d'un bénéficiaire qui serait prédécédé au moment de l'exigibilité du capital.
Mention garantissant la confidentialité de la clause			X	La clause sera révélée par le notaire à l'ouverture du testament.

➤ **Démembrement de la clause bénéficiaire** : le souscripteur peut désigner un bénéficiaire pour l'usufruit du capital et un autre pour la nue-propriété. Dans la pratique, le démembrement de la clause permet au souscripteur de transmettre le capital fixé par le contrat à son conjoint (bénéficiaire usufruitier). Lors de l'extinction de l'usufruit, les enfants (nus-propriétaires) bénéficient d'une créance de restitution à l'encontre de l'usufruitier d'un montant équivalent au capital que ce dernier a reçu. Pour plus de détails, voir la fiche Point Éclair "Le démembrement de propriété d'un bien transmis à titre gratuit".

Acceptation par le bénéficiaire

Afin de pouvoir verser au bénéficiaire déterminé le capital (ou la rente), **l'assureur doit toujours recueillir l'acceptation du bénéficiaire** désigné par le souscripteur. À défaut d'acceptation pendant la vie de l'assuré, elle se fait à son décès.

Pendant le déroulement du contrat, l'acceptation doit être faite par écrit et porter à la fois la signature du souscripteur et celle du bénéficiaire. Elle peut être faite par un avenant au contrat signé par le bénéficiaire, le souscripteur et l'assureur.

L'acceptation peut également être réalisée par un acte distinct du contrat (un acte authentique ou sous signature

privée) notifié par écrit à l'assureur.

Dans le cas d'une désignation du bénéficiaire à titre gratuit, ce qui est généralement le cas, le bénéficiaire ne peut accepter la stipulation faite en sa faveur qu'au terme d'un délai de 30 jours à compter du moment où le souscripteur est informé de la conclusion du contrat.

L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie, conclu moins de 2 ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du souscripteur, peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité du cocontractant était notoire ou connue à l'époque où les actes ont été passés.

L'acceptation par le bénéficiaire rend irrévocable sa désignation comme bénéficiaire. Elle a également pour effet d'empêcher le souscripteur, sans l'accord du bénéficiaire acceptant :

- de modifier la clause bénéficiaire ;
- de donner son contrat en nantissement ;
- de procéder à des rachats, même partiels ;
- de réaliser des arbitrages entre supports financiers, dans certains cas.

En outre, l'assureur ne peut pas consentir d'avance. La révocation d'un bénéficiaire acceptant peut se réaliser dans certains cas : survenance d'enfant hors mariage, ingratitude (tentative du bénéficiaire de donner la mort à l'assuré, sévices, etc.), inexécution des charges.

*Lexique :

Assurance mixte : contrat dans lequel il est prévu des prestations d'une part en cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat, et d'autre part en cas de vie de l'assuré au terme du contrat.

Bénéfices financiers : différence entre le rendement obtenu par l'assureur sur la gestion de ses actifs et le taux garanti aux assurés.

Bénéfices techniques : différence entre les frais réels supportés par l'assureur et ceux tarifés aux contrats et différence entre la mortalité réelle et celle prévue par la table de mortalité.

Conditions générales : recueil de textes concernant le contrat (objet, garantie, etc.) et les rapports entre l'assuré et l'assureur, valable pour tous les assurés.

Conditions particulières : adaptation des conditions générales à la situation de l'assuré.

Contre-assurance : garantie permettant à un ou plusieurs bénéficiaires de récupérer la provision mathématique du contrat si le risque couvert par le contrat ne se réalisait pas (ex. : pour un contrat d'assurance en cas de vie, survenance du décès de l'assuré avant le terme du contrat). Sans cette garantie, le contrat profite à l'assureur.

Participation aux bénéfices : obligation pesant sur les assureurs de faire participer les souscripteurs à une partie de leurs bénéfices. Si elles ne sont pas reversées immédiatement, les sommes mises en réserve doivent être distribuées au cours des 8 années suivantes.

Provision mathématique : c'est l'engagement de l'assureur envers l'assuré (et le bénéficiaire) au titre du contrat souscrit. Pour les contrats d'assurance en cas de vie, à objectif d'épargne, l'essentiel des provisions est constitué des cotisations versées

par les souscripteurs.

Table de mortalité : tableau statistique indiquant le nombre de survivant à un âge donné pour un échantillon d'individus.

Taux de rendement garanti : l'assureur peut garantir, sous conditions, un taux pour l'année suivante.

Taux d'intérêt technique : taux utilisé pour la tarification des contrats et pour le calcul des engagements de l'assureur à l'égard des assurés (les provisions mathématiques). Il est plafonné selon le type de contrat et sa durée.

Valeur de rachat : montant net de frais prélevés par l'assureur que l'assureur verserait au souscripteur si ce dernier venait à mettre fin au contrat. Pour les contrats en UC, la valeur de rachat est donnée en nombre d'UC.

Abréviations

AGIRA : Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance
IR : Impôt sur le revenu
K€ : Millier d'euros

OPC : Organisme de placement collectif
PFL : Prélèvement forfaitaire libératoire
PFU : Prélèvement forfaitaire unique
PS : Prélèvements sociaux
RCM : Revenus de capitaux mobiliers

ICEDAP

ISBN : 979-10-330-0971-9

Édition du 02/01/2024

Réalisation : Éditions ICEDAP avec la participation notamment de Ph. Héry et Y. Vigneron

© Éditions ICEDAP - CS 20121 - 49183 Saint-Barthélemy-d'Anjou Cedex

Tél. : 02 41 93 75 75 • www.icedap.com

Reproduction interdite - Protection des droits des Auteurs